TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Email: hang.nguyenthithuy@hust.edu.vn

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Nhập môn Pháp luật đại cương

Chương 2: Những vấn đề chung về Nhà nước

Chương 3: Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Chương 4: Những vấn đề chung về pháp luật

Chương 5: Hệ thống pháp luật

Chương 2: Những vấn đề chung về Nhà nước

2.1 • Nguồn gốc Nhà nước

2.2 • Khái niệm và bản chất của Nhà nước

2.3 • Đặc điểm của Nhà nước

2.4 • Chức năng của Nhà nước

2.5 • Hình thức Nhà nước – Chế độ chính trị

2.6 • Các kiểu Nhà nước trong lịch sử

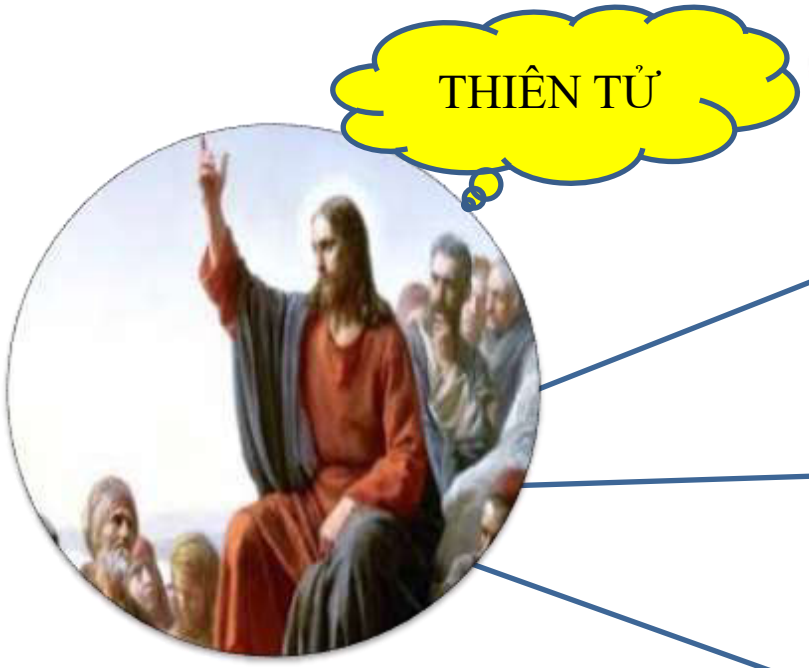
2.7 • Bộ máy Nhà nước

2.1. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước

- Thuyết thần quyền



Thượng đế là người sắp đặt trật tự xã hội

Nhà nước là do thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung

Quyền lực nhà nước là vĩnh cửu

"Vua được tạo ra từ những phần của các vị thánh siêu đẳng…. Người là vị thánh tối cao mang hình người" (Bộ luật Manou của Ấn Độ)

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước

- Thuyết tâm lý

Nhà nước là lực lượng siêu nhiên

NN xuất hiện do nhu cầu về tâm lý của con người nguyên thủy luôn muốn phụ thuộc vào các thủ lĩnh, giáo sĩ…

- Thuyết gia trưởng

Nhà nước là kết quả của sự phát triển của gia đình, là hình thức tự nhiên của cuộc sống con người

Quyền gia trưởng của người đứng đầu

• Thuyết bạo lực

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước

Nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực

Thị tộc chiến thắng

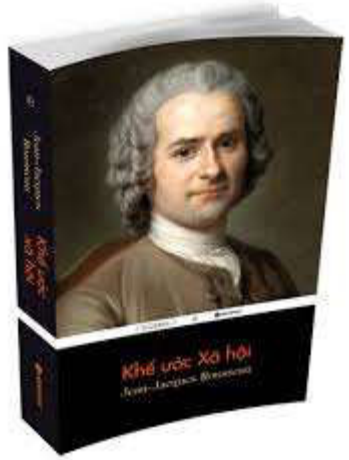
Nô dịch

Hệ thống cơ quan đặc biệt
= Nhà nước

Thị tộc thất bại

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước

- **Thuyết khế ước xã hội**: NN là sản phẩm của một khế ước được ký kết giữa những người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước, dựa trên cơ sở mỗi người tự nguyện nhượng một phần trong số các quyền tự nhiên vốn có của mình giao cho một tổ chức đặc biệt là nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.



Người dân → Tự do, tiền bạc, vật chất,…….. → Nhà nước

Nhà nước → Bảo vệ kẻ yếu,, kiểm soát kẻ mạnh → Người dân

Làm cho người có quyền được hưởng, người có nghĩa vụ phải thực thi

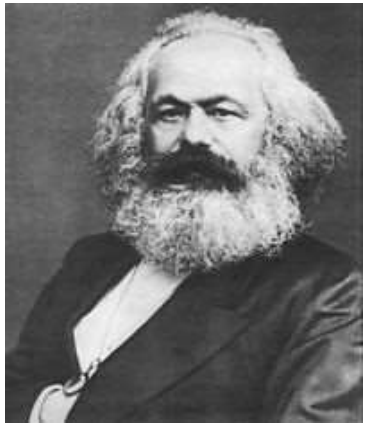
2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước

- **Học thuyết Mac- Lê Nin**: **Nhà nước là sản phẩm ra đời khi những đối kháng giai cấp không thể điều hòa được**

Tiền đề kinh tế (Chế độ tư hữu)

Nhà nước có quá trình xuất hiện, tồn tại, phát triển và diệt vong, không phải là một hiện tượng bất biến. Nhà nước nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người.

Tiền đề xã hội (Phân hóa giai cấp → mâu thuẫn, đối kháng)



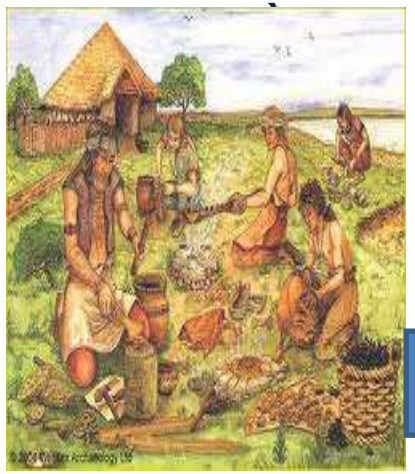
Nguyên nhân sâu xa

Nguyên nhân trực tiếp

Nhà nước

2.1.2 Sự ra đời của nhà nước

3 lần đại phân công lao động xã hội,



Cộng sản nguyên thủy:

- sở hữu chung về tư liệu sản xuất;
- xã hội phân chia thành thị tộc, bộ lạc

1. Ngành chăn nuôi tách ra khỏi trồng trọt

2. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp

3. Thương mại phát triển, xuất hiện giai cấp không tgia sản xuất nhưng có quyền lãnh đạo và bắt người sản xuất phải phụ thuộc vào mình

Nhà nước

2.1.3 Các hình thức xuất hiện nhà nước trong lịch sử

- **Nhà nước A Ten**

- Ra đời trực tiếp từ mâu thuẫn giai cấp ngay trong lòng xã hội thị tộc

- **Nhà nước Giec Manh**

- Thành lập sau khi người Giec Manh xâm chiếm vùng lãnh thổ rộng lớn của đế chế La Mã cổ đại

- **Nhà nước Rôma (La Mã cổ đại)**

- Xuất hiện từ sự đấu tranh của thường dân chống lại giới quý tộc của thị tộc La Mã

- **Nhà nước Phương Đông cổ đại**

- Thiết lập từ 2 nhu cầu chính là trị thủy và chống ngoại xâm.

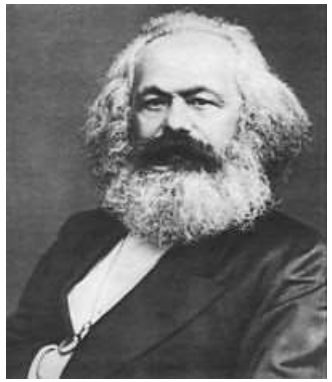
2.2 Khái niệm, bản chất, đặc trưng của Nhà nước

2.2.1 Khái niệm

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.

:

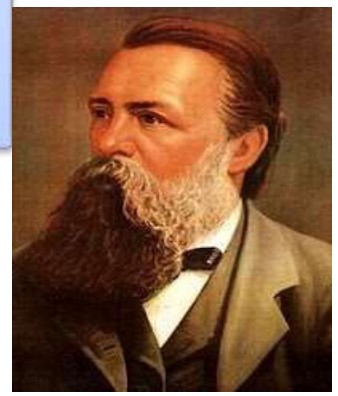
2.2.2 Bản chất của Nhà nước



1. Bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác

Nhà nước

2. Tổ chức quyền lực công



"Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với giai cấp khác, điều đó trong chế độ cộng hòa dân chủ cũng hoàn toàn giống như trong chế độ quân chủ vậy" – Ph.Ăng-ghen.

"Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, và theo đúng nghĩa của nó, là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với một giai cấp khác" – V.I. Lê Nin

"Ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức năng xã hội đó của nó"

– Ph. Ăng ghen

2.2.2 Bản chất của Nhà nước

❖ **Tính giai cấp**

Nhà nước chỉ ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp

Nhà nước do giai cấp thống trị tổ chức nên

Nhà nước sinh ra để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị

Chỉ thông qua nhà nước, giai cấp thống trị mới:

+ Có thể duy trì quan hệ bóc lột về kinh tế → QL Kinh tế

+ Tổ chức và thực hiện được quyền lực chính trị của mình → QL Chính trị

+ Xây dựng được hệ tư tưởng của mình trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội. → QL tư tưởng

Đàn áp là một trong những biểu hiện quan trọng của bản chất giai cấp

Nhà tù – công cụ trấn áp của Nhà nước

1.2.2 Bản chất của nhà nước

❖ **Tính xã hội**

- Nhà nước giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh trong xã hội
- Nhà nước đảm bảo lợi ích chung của xã hội.

2.3. Đặc điểm của Nhà nước

1
- Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, không còn hòa nhập hoàn toàn với dân cư.

2
- Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ, tổ chức thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ trong phạm vi biên giới quốc gia

3
- Nhà nước là tổ chức quyền lưc mang chủ quyền quốc gia

4
- Nhà nước ban hành pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật bằng tất cả sức mạnh của mình, đặc biệt là sức mạnh cưỡng chế

5
- Nhà nước quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc

2.3.1. THIẾT LẬP QUYỀN LỰC CÔNG CỘNG ĐẶC BIỆT

Quyền lực xã hội (Cộng sản nguyên thủy)

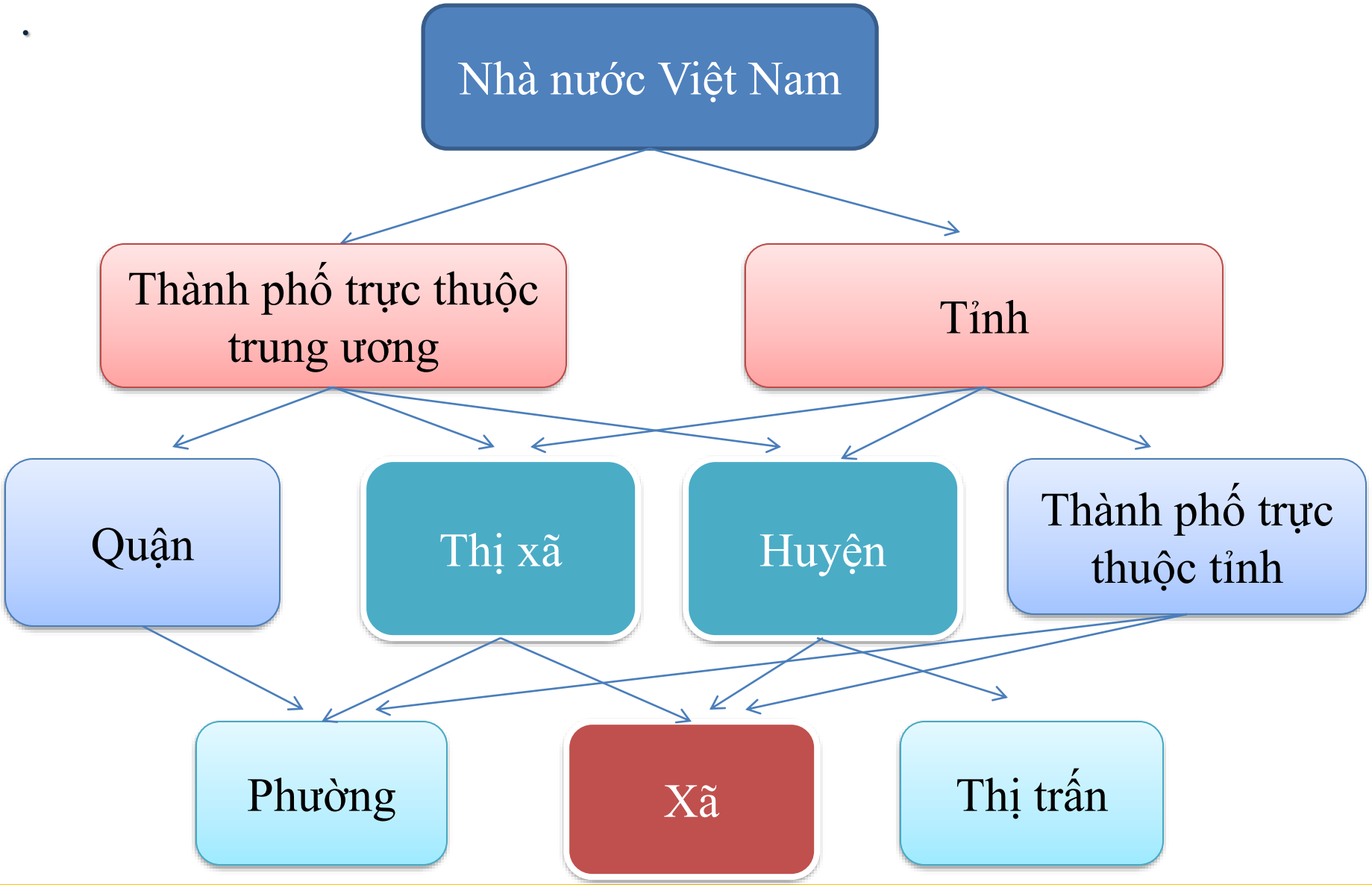
Quyền lực nhà nước – Quyền lực công cộng đặc biệt

- Tách khỏi xã hội
- Mang tính giai cấp sâu sắc
- Độc quyền sử dụng sức mạnh bạo lực thông qua lực lượng vũ trang
- Lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý

2.3.2. Phân chia và quản lý dân cư theo lãnh thổ

- Lãnh thổ và dân cư là các yếu tố cấu thành quốc gia
- Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính
- Không phụ thuộc vào chính kiến, huyết thống, nghề nghiệp, giới tính,… mà theo địa bàn cư trú
- Khác biệt hoàn toàn với các tổ chức khác trong xã hội
- Mối quan hệ giữa người dân và nhà nước: chế định quốc tịc

Sơ đồ bộ máy hành chính



2.3.3. LÀ TỔ CHỨC MANG CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

-Duy nhất!

-Không thể chia cắt.

Quyền tối cao về đối nội

Tính độc lập về đối ngoại

Khả năng và mức độ thực hiện quyền lực của nhà nước trên cư dân và lãnh thổ.

Chủ quyền quốc gia

Tính tối cao

- Quyền lực nhà nước có hiệu lực trên toàn lãnh thổ đất nước, đối với toàn bộ dân cư
- Các công cụ tác đông của quyền lực nhà nước ko một tổ chức quyền lực xã hội nào có được

Tính độc lập

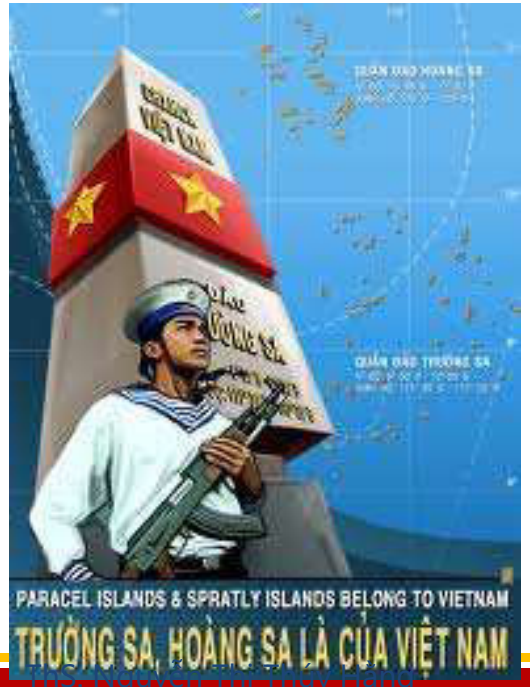
- Quyền tự quyết của nhà nước trong việc đề ra các chính sách
- Không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

Biên giới

- Trên bộ
- Trên không
- Trên biển

Chủ quyền quốc gia

- Vấn đề biển Đông
- Các quốc gia đặc biệt như Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), Crưm…



2.3.4 BAN HÀNH PHÁP LUẬT VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và áp dụng pháp luật để quản lý xã hội

Pháp luật có tính bắt buộc chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế

Nhà nước ban hành pháp luật đồng thời phải tôn trọng pháp luật

2.3.5. QUY ĐỊNH VÀ THU CÁC LOẠI THUẾ

Thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước

Mục đích: nuôi dưỡng bộ máy nhà nước

Chỉ có nhà nước mới có độc quyền quy định các loại thuế và thu thuế

2.4 Chức năng của nhà nước

- *Chức năng của nhà nước là phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra cho nhà nước.*
- *Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ yếu trong nội bộ đất nước như: Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trấn áp những phần tử chống đối, quản lý các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội...*
- *Chức năng đối ngoại thể hiện những mặt hoạt động của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước trên thế giới và các dân tộc khác như: Phòng thủ đất nước, thiết lập mối bang giao với các quốc gia khác.*

Hình thức thực hiện chức năng

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật	• Chính phủ → Ủy ban → Quốc Hội
Thực hiện pháp luật	• Nhân dân: sử dụng, tuân thủ, thi hành pháp luật • Các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền: tổ chức và giam sát thực hiện
Bảo vệ pháp luật	• Tòa án: Xét xử

Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

- Chức năng kinh tế
- Chức năng xã hội
- Chức năng đối ngoại

2.5 Hình thức Nhà nước

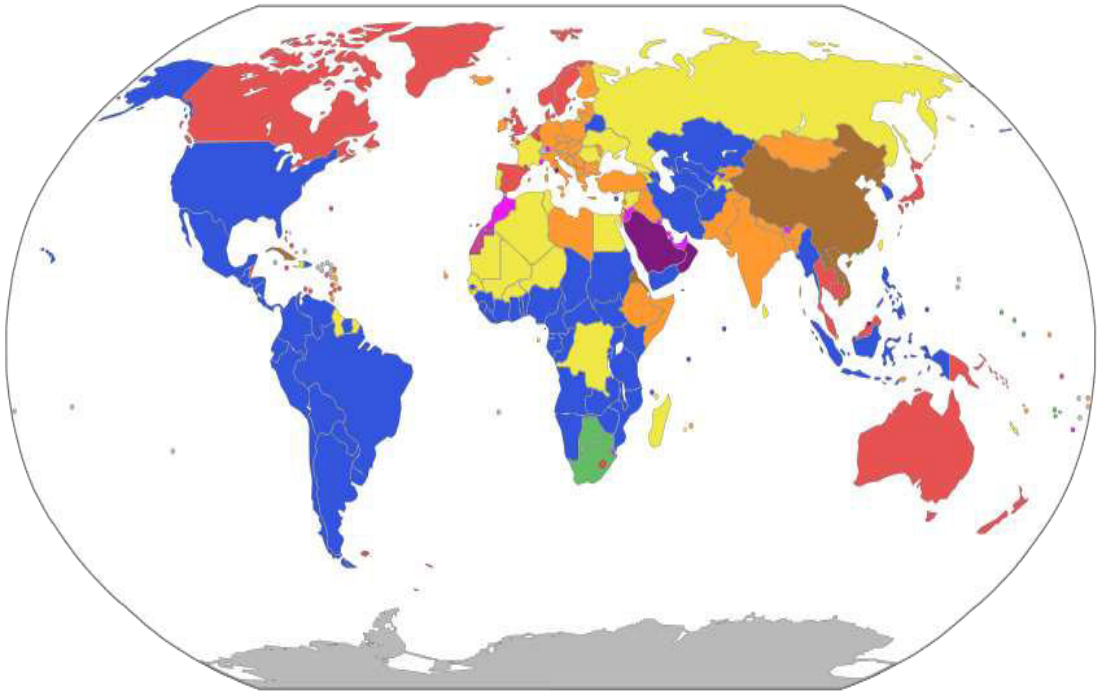
- Hình thức nhà nước là:
  - Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước
  - Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước

- Hình thức nhà nước bao gồm hai yếu tố chủ yếu: hình thức chính thể và hình thức cấu trúc.
- Ngoài ra, chế độ chính trị cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hình thức nhà nước.

2.5.1 Hình thức chính thể

- Phản ánh cách thức thành lập và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước cũng như thái độ của các cơ quan ấy đối với nhân dân.

1. Chính thể quân chủ: người đứng đầu được lập nên qua hình thức thừa kế
2. Chính thể cộng hòa: cơ quan quyền lực cao nhất được lập nên thông qua bầu cử



Các hình thức chính thể tính đến tháng 5/2010

- Cộng hòa tổng thống đầy đủ.
- Cộng hòa tổng thống tồn tại chức vị tổng thống và thủ tướng.
- Nửa cộng hòa tổng thống
- Cộng hòa nghị viện
- Quân chủ lập hiến nghị viện: vua không trực tiếp điều hành đất nước.
- Quân chủ lập hiến nghị viện: vua trực tiếp điều hành đất nước.
- Quân chủ tuyệt đối
- Chính thể độc đảng
- Những nước có cơ quan lập hiến tạm thời ngừng hoạt động.

Chính thể quân chủ

- Quân chủ tuyệt đối:

- Quyền lực tập trung trong tay người đứng đầu
- Mô hình tiêu biểu của xã hội phong kiến
- Ví dụ: Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản thời trung đại

Chính thể quân chủ

- Quân chủ hạn chế:

- Quyền lực tối cao của nhà nước được trao một phần cho người đứng đầu nhà nước, còn một phần được trao cho một cơ quan cao cấp khác (như nghị viện trong nhà nước tư sản hoặc hội nghị đại diện đẳng cấp trong nhà nước phong kiến). Chính thể quân chủ hạn chế trong các nhà nước tư sản gọi là quân chủ lập hiến (quân chủ đại nghị).
- Ví dụ: Anh, Bỉ, Đan Mạch, Canada, Tây Ban Nha, Luxemburg, Nhật Bản, New Zealand….

Chính thể cộng hòa

- Chính thể cộng hoà có hai hình thức chủ yếu là cộng hoà quý tộc và cộng hoà dân chủ.
- **Cộng hoà quý tộc:**

- Là hình thức chính thể trong đó cơ quan đại diện do giới quý tộc bầu ra.
- Ví dụ: Nhà nước Aten cổ đại, Nhà nước Cộng hòa quý tộc chủ nô Spac,…

Thành bang Aten Cổ đại

Chính thể cộng hòa

- *Cộng hoà dân chủ là hình thức chính thể, trong đó người đại diện là do dân bầu ra.*
- *Công xã Paris*
- CH tổng thống, CH đại nghị, CH lưỡng tính

Cộng hòa tổng thống

- Nguyên thủ quốc gia (Tổng thống) do dân bầu. Thực tế quyền lực của Tổng thống giống một ông vua, nhưng không do thế tập truyền ngôi mà do bầu cử.
- Tổng thống vừa là người đứng đầu nhà nước, đại diện cho đất nước về mặt đối nội đối ngoại, đồng thời cũng là người đứng đầu chính phủ. Tổng thống sẽ bổ nhiệm các thành viên của chính phủ
- Áp dụng triệt để học thuyết Tam quyền phân lập.
- Ví dụ: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Uruguay, Brazil, Afghanistan, Colombia, Indonesia, Iran, Chile, Paraguay, Venezuela, Mexico, Nigeria, Philippines… Mỹ là điển hình cho loại hình chính thể này.

Cộng hòa tổng thống:

Cơ quan lập pháp và hành pháp do dân bầu, độc lập và không chịu trách nhiệm lẫn nhau

Cộng hòa đại nghị

- Nguyên thủ quốc gia (tổng thống) do nghị viện bầu. Nguyên thủ quốc gia được Hiến pháp quy định rất nhiều quyền hạn nhưng thực tế không trực tiếp tham gia vào các công việc của nhà nước.
- Chính phủ được thành lập từ đảng chiếm đa số ghế trong nghị viện và chịu trách nhiệm trước nghị viện. Nghị viện có quyền bất tín nhiệm chính phủ (thành lập chính phủ mới) và ngược lại chính phủ có quyền đề nghị nguyên thủ quốc gia giải tán nghị viện.
- Ví dụ: Đức, Áo, Séc, Italia, Singapore, Nam Phi…

Cộng hòa đại nghị:

Chính phủ chịu trách nhiệm trước nghị viện

Cộng hòa lưỡng tính

- Cộng hoà "lưỡng tính" nghĩa là vừa mang tính chất cộng hoà đại nghị, vừa mang tính chất cộng hoà tổng thống.
- Nguyên thủ quốc gia do dân bầu.
- Nghị viện có quyền bất tín nhiệm chính phủ và chính phủ cũng có quyền đề nghị nguyên thủ quốc gia giải tán nghị viện.
- Ví dụ: Pháp, Nga…

Cộng hòa lưỡng tính:

Chính phủ vừa chịu trách nhiệm trước Nghị viện vừa chịu trách nhiệm trước nguyên thủ quốc gia

2.5.2 Hình thức cấu trúc nhà nước

- Là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận câu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương.
- Có 2 loại:

- Nhà nước đơn nhất
- Nhà nước liên bang

Nhà nước đơn nhất

1. Có chủ quyền chung
2. Có lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất
3. Các bộ phận hợp thành nhà nước không có chủ quyền riêng
4. Có 1 hệ thống cơ quan thống nhất từ trung ương đến địa phương
5. Có một hệ thống pháp luật thống nhất trên toàn lãnh thổ quốc gia
6. Công dân thường có 1 quốc tịch

- Ví dụ: Việt Nam,Trung Quốc, Pháp, Anh ...

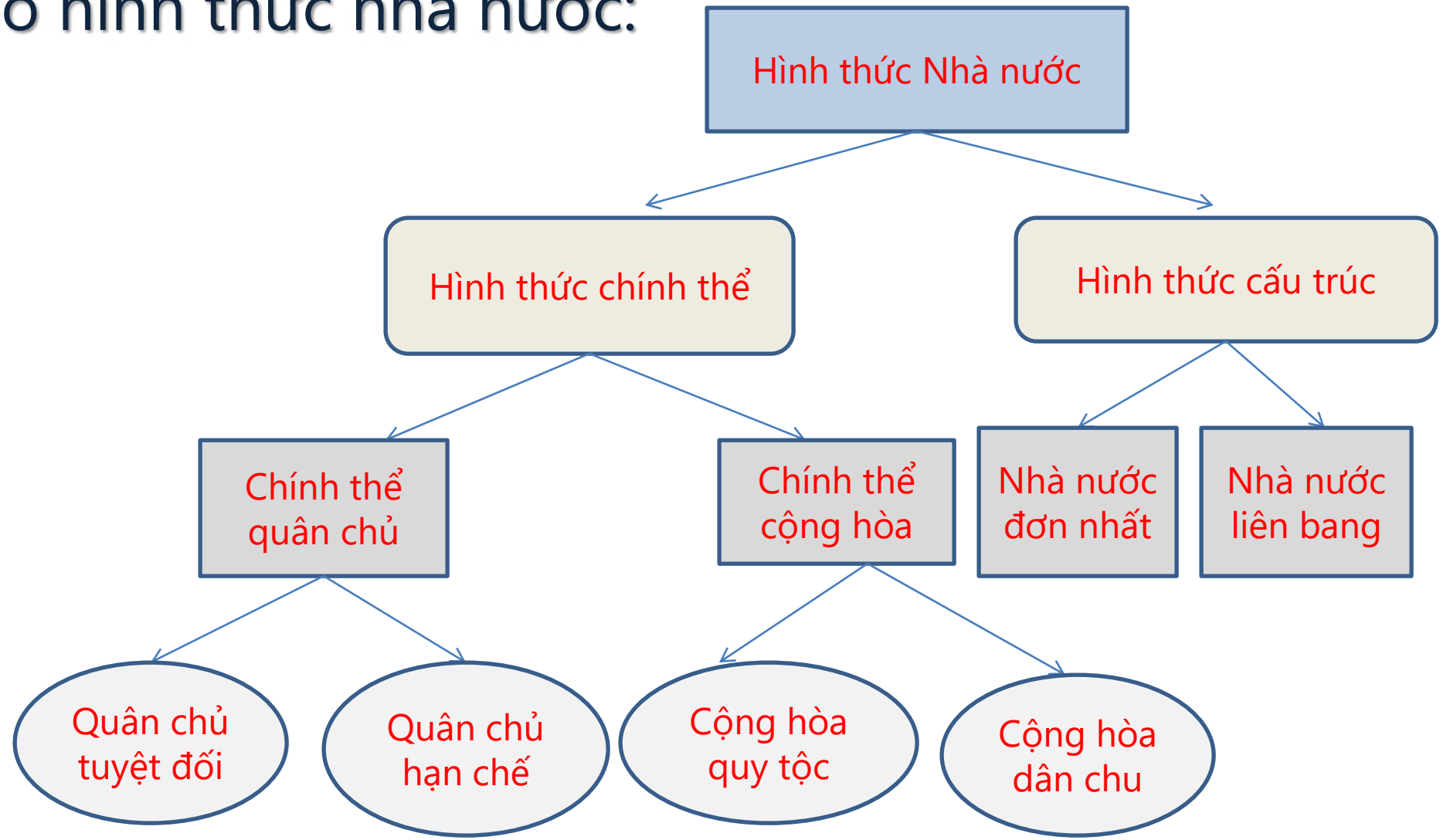
Nhà nước liên bang

1. Được thiết lập từ hai hay nhiều nhà nước thành viên
2. Có chủ quyền chung nhưng mỗi nước thành viên đều có chủ quyền riêng
3. Có 2 hệ thống các cơ quan nhà nước (liên bang, nước thành viên)
4. Có 2 hệ thống pháp luật
5. Công dân mang hai quốc tịch

- Ví dụ: hiện có khoảng 28 nhà nước liên bang như Mỹ, Đức, Áo, Ấn Độ, Mexico, Brazin,..
- Nhà nước liên bang cũng có thể tan rã thành các quốc gia độc lập như Nam Tư (1945-1992), Tiệp Khắc (1969-1992) và Liên Xô cũ (1922-1991).

Hình thức nhà nước

Sơ đồ hình thức nhà nước:



2.5.3 Chế độ chính trị

Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, cách thức, phương tiện mà cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước.

Chế độ phản dân chủ

(chế độ chuyên chế của chủ nô và phong kiến, chế độ phát xít)

Chế độ dân chủ

(chế độ dân chủ quý tộc, chế độ dân chủ tư sản, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa).

Phương pháp dân chủ

- Là những cách thực hiện quyền lực NN, trong đó đảm bảo được địa vị làm chủ của nhân dân đối vơi quyền lực của NN, thể hiện qua các quyền của nhân dân trong việc hình thành bộ máy của nhà nước, tham gia vào các hoạt động của NN, kiểm tra, giám sát hoạt động của Bô máy NN…
- Tương ứng là chế độ dân chủ: Chế độ dân chủ chủ nô, chế độ dân chủ Phong kiến, chế độ dân chủ tư sản, chế độ dân chủ XHCN.

Phương pháp phản dân chủ

- Là những cách thức thực hiện quyền lực NN trong đó KHÔNG đảm bảo được quyền tự do của công dân, nguyên tắc NN thuộc về nhân dân.
- *T*ương ứng là chế độ phản dân chủ (chế độ độc tài chuyên chế chủ nô; chế độ độc tài chuyên chế phong kiến…..)

2.6 Kiểu nhà nước

- *Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản đặc thù của NN, thể hiện bản chất và những điều kiện tồn tại và phát triển của NN trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.*
- Lịch sử xã hội có bốn kiểu NN - kiểu NN chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa.

2.7 BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

- Bộ máy nhà nước đối với từng kiểu Nhà nước
- Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Khái niệm

Là hệ thống các cơ quan NN từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của NN, vì lợi ích của giai cấp thống trị.

Đặc điểm

- Là công cụ chuyên chính của giai cấp thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng trong xã hội, bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp cầm quyền;
- Nắm đồng thời ba loại quyền lực trong xã hội: quyền lực kinh tế; quyền lực chính trị, quyền lực tinh thần;
- Sử dụng PL để quản lý xã hội trên cơ sở các hình thức: Xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật;
- Áp dụng phương pháp quản lý xã hội: Phương pháp thuyết phục và cưàng chế để quản lý xã hội.

❖ Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam

•

Được cấu thành từ các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương bao gồm: cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tư pháp; và nguyên thủ quốc gia (đứng đầu bộ máy nhà nước)

❖ Quốc Hội

- Do dân bầu
- Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
- Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước VN
- Nhiệm kỳ: 5 năm
- **Chức năng:**
  - Lập hiến, lập pháp
  - Quyết định những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia
  - Giám sát tối cao

- **Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội**: cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc Hội

❖ Chủ tịch nước

- Nguyên thủ quốc gia
- Người đứng đầu nhà nước, đại diện cho nhà nước về các vấn đề đối nội và đối ngoại
- Được bầu trong số đại biểu Quốc hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội

❖ Chính phủ

- Cơ quan chấp hành của Quốc hội
- Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất

❖ Tòa án

- Cơ quan xét xử
- Bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, TAND các cấp (cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện)

❖ Viện kiểm sát

- ➢ Cơ quan công tố
- ➢ Thực hiện chức năng:
- ▪ Công tố
- ▪ Giám sát tư pháp

(hoạt động tố tụng nhằm kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ pháp luật về mặt thủ tục tố tụng)

- ➢ Bao gồm: VNKSNTC, VKSND các cấp (cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện)

❖ Hội đồng nhân dân

- Cơ quan quyền lực địa phương, chịu sự quản lý của Quốc hội, do dân bầu
- Bao gồm: HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

❖ Ủy ban nhân dân

- Cơ quan hành chính địa phương.
- Chịu sự quản lý của Chính phủ
- Bao gồm: UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Chương 3: Nhà nước CHXHCN Việt Nam

- Đọc giáo trình
- Liên hệ tương ứng từng vấn đề Nhà nước